

Maroc

1. Sortes

- Le Maroc n'autorise pas l'adoption. Toute adoption (*Attabani*) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.
- Le Maroc connaît cependant l'institution de la kafala, qui consiste en un engagement à prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné. Elle ne donne pas de droit à la filiation, ni à la succession.

2. Conditions d'âge

- L'enfant doit être mineur.
- Le/les parent(s) d'accueil doivent être majeurs.

3. Autres conditions de fond

- Il ne peut s'agir que d'un enfant abandonné, c'est-à-dire qu'il doit se trouver dans l'une des situations suivantes:
 - être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;
 - être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
 - avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leurs devoirs parentaux, comme lorsque ils ont été déchus de l'autorité parentale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'occupe pas de l'enfant.
- Peuvent être désignées comme tuteurs ou parents d'accueil:
 - Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :
 - sont moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposent de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;
 - n'ont pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants ;
 - ne sont pas atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ;
 - ne sont pas opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant ;
 - La femme musulmane remplissant les conditions précédentes ;
 - Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance, ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.
- Consentements requis : l'enfant de plus de douze doit consentir à la kafala, si elle est établie à l'égard de personnes physiques.

4. Conditions de forme et autorité compétente

La personne ou la partie désirant assurer la kafala d'un enfant abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des tutelles. Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête menée par une commission spéciale a révélé que toutes les conditions requises par la loi sont remplies.